

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ

ел. пошта misha4u@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354

РНОКПП 3144710076

Відповідач

Державна судова адміністрація
України

ел. пошта e.sud@court.gov.ua

адреса м. Київ, вул. Липська, 18/5,
01601

ЄДРПОУ 26255795

Справа № **754/3701/24**

Провадження № **6/754/253/25**

Суддя **Бабко Валерія**

Валеріївна

**Заява про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає
виконанню**

Вихідний № 20260226-1

У справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25) Деснянським районним судом м. Києва 25.02.2026 видано виконавчий лист про стягнення з мене, Ткачука Михайла Васильовича (РНОКПП 3144710076), судового збору за подання апеляційної скарги у розмірі 484 (чотириста вісімдесят чотири) грн 48 коп. на користь держави (стягувач: Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795).

У виконавчому листі наведені реквізити для сплати:

отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код ЄДРПОУ 37993783; банк:

Казначейство України (ЕАП); рахунок: UA908999980313111256000026001; ККДБ

17.02.2026, до видачі виконавчого листа, судовий збір у сумі 484,48 грн сплачено в добровільному порядку, що підтверджується платіжною інструкцією № 548856477 від 17.02.2026 (дата валютування 17.02.2026). Платіж здійснений третьою особою — Ткачук Іриною Сергіївною (РНОКПП 3419715423), отримувач: ГУК у м. Києві/ Соломян.р-н/22030101; рахунок отримувача: UA548999980313101206080026010; ККДБ 22030101. Призначення платежу містить мій РНОКПП та ідентифікацію справи й суду: “101 3144710076; Судовий збір, за позовом Ткачука М.В., на рішення від 21.10.2025 по справі 754/3701/24, Київський апеляційний суд”.

Відповідно до статті 528 Цивільного кодексу України виконання обов’язку боржника може бути здійснене іншою особою. Згідно зі статтею 599 Цивільного кодексу України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Оскільки судовий збір у сумі 484,48 грн сплачений 17.02.2026, тобто до видачі виконавчого листа 25.02.2026, обов’язок, на виконання якого видано виконавчий лист, фактично відсутній, а тому відсутній предмет примусового виконання.

Відповідно до частин 1–3 статті 432 Цивільного процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, за заявою боржника визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню, зокрема у разі відсутності обов’язку боржника у зв’язку з його припиненням або добровільним виконанням боржником чи іншою особою; до розгляду заяви суд має право зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати його до виконання.

З огляду на можливу різницю між бюджетною класифікацією/рахунками, зазначеними у виконавчому листі (22030106), та рахунком, на який було проведено платіж (22030101), прошу суд врахувати, що кошти фактично сплачені до бюджету, а призначення платежу однозначно ідентифікує виконання саме обов’язку зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги у справі № 754/3701/24.

ПРОШУ СУД:

1. Визнати виконавчий лист, виданий Деснянським районним судом м. Києва 25.02.2026 у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25) про стягнення з мене судового збору 484,48 грн на користь держави, таким, що не підлягає виконанню, у зв’язку з добровільним виконанням обов’язку до видачі виконавчого листа (ч. 2 ст. 432 ЦПК України).
2. До вирішення цієї заяви по суті зупинити виконання за вказаним виконавчим листом та/або заборонити приймати його до виконання (ч. 3 ст. 432 ЦПК України).
3. Долучити до матеріалів справи докази сплати судового збору від 17.02.2026.
4. **Одночасно подаю клопотання про звільнення від сплати судового збору за подання цієї заяви.**

Додатки:

1. Картка Документу постанова Апеляційного суду від 29.01.2026.pdf.
2. реквізити на сайті апеляційного суду.pdf.

3. Квитанція_2026-02-17 1256.pdf.
4. Виконавчий лист.pdf.
5. Клопотання про звільнення від судового збору.pdf.
6. Форма 5.pdf.
7. Військовий квиток.pdf.
8. Квитанція про надсилання стороні ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 26255795.pdf.

26.02.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**